



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-85983491- -APN-DR#CNDC - CONC. 1780

VISTO el Expediente N° EX-2020-85983491- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° al 17 y 80 de la citada ley.

Que la presente operación de concentración económica tiene como antecedente al Expediente N° EX-2019-19160805-APN-DGD#MPYT caratulado “OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA”, iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442 por parte de la firma WADE S.A.

Que dicha operación se llevó a cabo el día 22 de marzo de 2018, y consistió en la adquisición por parte de la firma WADE S.A., de la totalidad de los activos que la firma PROTEINSA S.A. había adquirido en la quiebra de la firma RASIC HERMANOS S.A., correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva.

Que, la fecha de cierre de la operación ocurrió el día 11 de febrero de 2019, y el pedido de Opinión Consultiva se efectuó el día 28 de marzo de 2019.

Que con fecha 2 de noviembre de 2020, se emitió la Resolución N° 480 de fecha 2 de noviembre de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por la cual resolvió, “ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a las consultantes que la operación traída a consulta, consistente en la realización por parte de la firma WADE S.A., de una oferta de Compraventa de la totalidad de los activos que la firma PROTEINSA S.A. había adquirido en la quiebra de la firma RASIC HERMANOS S.A., se encuentra alcanzada por la obligación de notificación dispuesta en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442. ARTÍCULO 2°.-

Difiérese el tratamiento de la multa por notificación tardía hasta el momento en que se notifique la operación en cuestión. ...”.

Que se advierte que la operación ha sido notificada fuera del plazo, conforme a lo previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que la operación aquí notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la citada ley.

Que la obligación de efectuar las notificaciones obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas y el objeto de la operación, supera a la suma equivalente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, superando el umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y no se encuentran alcanzadas por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma, conforme se estableció en la Resolución N° 480/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.

Que las partes presentaron el “Formulario F1” para la notificación de operaciones de concentraciones económicas el día 10 de diciembre de 2020, comenzando la carga de la documentación a través de la Plataforma de Trámite a Distancia (TAD), después de las DIECISIETE (17) horas, por lo cual se tuvo por efectuada la presentación recién el día 11 de diciembre de 2020, es decir en el vigésimo tercer día hábil después de habersele notificado la resolución que así lo disponía.

Que en fecha 13 de enero de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, consideró que las partes debían completar cierta información en el marco de la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que, se efectuaron observaciones al “Formulario F1”, haciéndoles saber a las notificantes que hasta tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto las partes dieran cumplimiento a las observaciones efectuadas.

Que el requerimiento indicado en el considerando inmediato anterior, fue debidamente notificado en fecha 13 de enero de 2021.

Que, hasta el día de la fecha, las partes no han realizado presentación alguna dando respuesta a las observaciones indicadas o pidiendo una prórroga para hacerlo.

Que, en efecto, queda de manifiesto que ha transcurrido de manera holgada el plazo indicado precedentemente por la mentada Comisión Nacional sin que las partes dieran respuesta al último requerimiento efectuado, por lo que se desprende la posibilidad de decretar sin más la caducidad de estas actuaciones.

Que el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, dispone que: “Los actos indicados en el Artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia...”.

Que su incumplimiento reconoce como consecuencia lo previsto en el artículo citado en el considerando

inmediato anterior, que ordena: “...Los actos de concentración económica que se concluyan en incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, así como el perfeccionamiento de la toma de control sin la previa aprobación del Tribunal de Defensa de la Competencia, serán sancionados por dicho tribunal como una infracción, en los términos del Artículo 55, inciso d) de la presente ley...”.

Que el Artículo 84 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, establece que: “El texto del Artículo 9°, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr: ...d) En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas. El tercer párrafo del Artículo 9° de la Ley N° 27.442, no será de aplicación en el plazo de transición que dispone el presente artículo.”.

Que la adquisición de la totalidad de los activos que la firma PROTEINSA S.A. había adquirido en la quiebra de la firma RASIC HERMANOS S.A., correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva, se produjo el día 11 de febrero de 2019, fecha en la cual quedó firme y consentida la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2018, por la cual el juzgado interviniente en ambos procesos falenciales autorizó la compraventa en cuestión.

Que el plazo de una semana para efectuar la notificación venció el día 19 de febrero de 2019, dentro de las DOS (2) primeras horas en que la Mesa de Entradas de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se encuentra operativa, es decir, entre las NUEVE CON TREINTA (9:30) horas y ONCE CON TREINTA (11:30) horas.

Que la Resolución N° 480/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, fue notificada en fecha 4 de noviembre de 2020, por lo que, la firma WADE S.A. debió haber presentado el “Formulario F1” al día siguiente, es decir, el día 5 de noviembre de 2020, lo cual fue realizado de manera extemporánea recién con fecha 11 de diciembre de 2020, comenzando la carga de la documentación en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) el día 10 de diciembre de 2020 recién después de las DIECISIETE (17) horas, por lo tanto, la presentación fue realizada fuera del horario de la citada mesa de entrada.

Que, en razón de lo expuesto, desde la notificación de la mencionada resolución hasta la efectiva presentación del “Formulario F1” transcurrieron VEINTITRÉS (23) días hábiles.

Que, en oportunidad de solicitar el pedido de opinión consultiva, transcurrieron VEINTICINCO (25) días hábiles hasta su formalización, y habiendo transcurrido otros VEINTITRÉS (23) días hábiles, desde que debieron haber presentado el “Formulario F1”, la operación de concentración económica se notificó CUARENTA Y OCHO (48) días hábiles posteriores a la fecha correspondiente.

Que la configuración del hecho antes mencionado, habilita la aplicación de la sanción prevista en el inciso d) del Artículo 55 de la Ley N° 27.442, cuyo texto dispone en su parte pertinente: “Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 9°... serán pasibles de una multa por una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios. Los días serán computados desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de

concentración económica, desde que se perfecciona la toma de control sin la previa aprobación de la Autoridad Nacional de la Competencia o desde el momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención, según corresponda...”.

Que deben considerarse como atenuantes en el caso concreto, que la parte notificante se ha presentado espontáneamente a solicitar a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que emita una opinión consultiva al respecto, y ha prestado colaboración en todas las pedidos de información que le efectuara la citada Comisión Nacional, al menos en la solicitud de opinión consultiva, que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación, que no se configuró en las presentes actuaciones la hipótesis conocida como “gun jumping”, y por tanto no hubo un acuerdo entre competidores potencialmente ilegal en los términos de los Artículos 1° y 2° de la Ley N° 27.442, y que la parte no tiene antecedentes de otra notificación tardía con anterioridad al Expediente N° EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado “OPI.325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA”.

Que debería considerarse como agravante que, desde el día 13 de enero de 2021, fecha en que le fuera notificada las observaciones, las firmas involucradas no han respondido a estas.

Que el volumen total de negocios de la firma WADE S.A. para el año 2018, ascendió a la suma de PESOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA CENTAVOS (\$ 16.931.071.650,60), siendo que dicho monto equivalía a OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES (846.553.582,53) unidades móviles.

Que el patrimonio neto de la firma WADE S.A., sumado al de todo el grupo comprador y la firma PROTEINSA S.A., empresa objeto, correspondiente al ejercicio contable cerrado el día 31 de diciembre de 2018, ascendía a la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES (\$ 17.337.171.043) lo que equivalía a OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON DIECIOCHO (864.871.416,18) unidades móviles.

Que, por ello, corresponde aplicar a la firma WADE S.A., en su carácter de comprador y de conformidad a lo previsto en el inciso d) del Artículo 55 de la Ley N° 27.442, una multa por cada día de retraso en realizarse la notificación, de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON VEINTIOCHO (423,28) unidades móviles, lo que al día de la fecha equivale a un total de VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CUATRO (20.317,44) unidades móviles, en virtud de los CUARENTA Y OCHO (48) días hábiles que ya han transcurrido.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 16 de septiembre de 2021, correspondiente a la “CONC 1780” que se encuentra obrante en las actuaciones del expediente de la referencia como, IF-2021-87465705-APN-CNDC#MDP, en el cual se recomendó a la entonces señora Secretaria de Comercio Interior decretar la caducidad del procedimiento por el cual tramita la operación de concentración económica, consistente en la adquisición por parte de la firma WADE S.A. de la totalidad de los activos que la firma PROTEINSA S.A. había adquirido en la quiebra de la firma RASIC HERMANOS S.A., correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva, por encontrarse configurado el presupuesto previsto en el Punto VI del Anexo I de la Resolución N° 40/01 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, haciéndoles saber que la

notificación se tendrá por desistida y quedarán revocados de pleno derecho sus efectos jurídicos, y que el tiempo transcurrido entre la notificación de la operación y la caducidad del procedimiento no será computado a los fines de la multa por falta de notificación prevista en el inciso d) del Artículo 55 de la Ley N° 27.442.

Que, asimismo, la mentada Comisión Nacional, recomendó imponer a la firma WADE S.A. la multa por cada día de retraso de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON VEINTIOCHO (423,28) unidades móviles, de conformidad con lo previsto en los Artículos 9°,10 y el inciso d) del Artículo 55 de la mencionada ley, en virtud de la notificación tardía de la operación objeto de las presentes actuaciones, teniendo en consideración que ya han transcurrido CUARENTA Y OCHO (48) días hábiles administrativos, lo que al día de la fecha suma un total de VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CUATRO (20.317,44) unidades móviles, ello sin perjuicio de lo indicado en el inciso d) del Artículo 55 de la citada ley, diferir el cálculo exacto de la multa indicada en el punto anterior al momento en que se notifique nuevamente la operación objeto de estudio, a través de la nueva presentación del “Formulario F1” de notificación para las operaciones objeto de estas actuaciones, hacer saber a las partes que la multa deberá ser abonada al valor de la Unidad Móvil conforme la fecha efectiva de pago, a través de la plataforma E-Recauda, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Multas Concentraciones, dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la resolución respectiva, bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento, del reclamo por vía judicial y oportunamente archivar las presentes actuaciones.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase la caducidad del procedimiento por el cual tramita la operación de concentración económica, consistente en la adquisición por parte de la firma WADE S.A. de la totalidad de los activos que la firma PROTEINSA S.A. había adquirido en la quiebra de la firma RASIC HERMANOS S.A., correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva, por encontrarse configurado el presupuesto previsto en el Punto VI del Anexo I de la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a las partes intervinientes que la notificación se tendrá por desistida y quedarán revocados de pleno derecho sus efectos jurídicos, y que el tiempo transcurrido entre la notificación de la operación y la caducidad del procedimiento no será computado a los fines de la multa por falta de notificación prevista en el inciso d) del Artículo 55 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Impóngase a la firma WADE S.A. una multa de VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CUATRO (20.317,44) unidades móviles, equivalentes al día de hoy a la cantidad de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CERO OCHO CENTAVOS (\$ 1.123.148,08), de conformidad con lo previsto en los Artículos 9°,10 y el inciso d) del Artículo 55 de la Ley N° 27.442, en virtud de la notificación tardía de la operación objeto de las presentes actuaciones.

ARTÍCULO 4°.- Difiérase el cálculo exacto de la multa indicada en el Artículo 3° de la presente medida, al momento en que se notifique nuevamente la operación que es objeto de estudio, a través de la nueva presentación del “Formulario F1” de notificación para las operaciones objeto de las presentes actuaciones.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber a las partes que la multa deberá ser abonada al valor de la Unidad Móvil conforme la fecha efectiva de pago, a través de la plataforma E-Recauda, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Multas Concentraciones, dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente medida, bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento, del reclamo por vía judicial.

ARTÍCULO 6°.- Considérase al Dictamen de fecha 16 de septiembre de 2021, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC. 1780” que, identificado como Anexo IF-2021-87465705-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente resolución.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1780 - Dictamen - Caducidad del procedimiento y multa Art. 55 inc d) Ley 27.442

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2020-85983491- -APN-DR#CNDC del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado **“WADE S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1780)”**, en trámite por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. Antecedentes

1. La presente operación de concentración económica tiene como antecedente al expediente EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado **“OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA”** del ex registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, e iniciada en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley N.º 27.442 por parte de la firma WADE S.A.
2. Dicha operación, según informaron en aquella oportunidad, fue llevada a cabo el 22 de marzo de 2018, y consistió en la adquisición por parte de WADE, de la totalidad de los activos que PROTEINSA S.A.¹ (en adelante, “PROTEINSA”) había adquirido en la quiebra de RASIC HERMANOS S.A.² (en adelante, “RASIC”), correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva.
3. Conforme lo manifestado por las partes la fecha de cierre de la operación ocurrió³ el 11 de febrero de 2019, y el pedido de Opinión Consultiva se efectuó con fecha 28 de marzo de 2019.
4. En fecha 2 de noviembre de 2020, la Secretaria de Comercio Interior, emitió la Resolución RESOL-2020-480-APN-SCI#MDP, por el cual dispuso, *“ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a las consultantes que la operación traída a consulta, consistente en la realización por parte de la firma WADE S.A., de una oferta de Compraventa de la totalidad de los activos que la firma PROTEINSA S.A. había adquirido en la quiebra de la firma RASIC HERMANOS S.A., se encuentra alcanzada por la obligación de notificación dispuesta en el Artículo 9º de la Ley N° 27.442. ARTÍCULO 2º.- Difiérese el tratamiento de la multa por notificación tardía hasta el momento en que se notifique la operación en cuestión. ...”*.

5. La Resolución fue notificada a las partes en fecha 4 de noviembre de 2020.

I.2. La operación

6. La operación notificada fue celebrada en la República Argentina y consistió en la adquisición por parte de WADE de la totalidad de los activos que PROTEINSA⁴ adquirió en la quiebra de RASIC, correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva⁵.

7. Las partes presentaron el formulario F1 para la notificación de operaciones de concentraciones económicas el día 10 de diciembre de 2020, comenzando la carga de la documentación a través de la plataforma TAD, después de las 17.00 hs, por lo cual se tiene por efectuada la presentación recién el día 11 de diciembre de 2020⁶, es decir en el vigésimo tercer día hábil después de habersele notificado la Resolución que así lo disponía.

8. Esta CNDC, entiende que es necesario analizar lo referido a la multa por notificación tardía en el acápite IV del presente Dictamen, teniendo en cuenta también, para ello, la demora en la que incurrieran las partes al solicitar a esta Comisión que se expida al respecto, en el pedido de Opinión Consultiva formulado en su oportunidad.

I.3. La actividad de las partes⁷

I.3.1. La compradora

9. WADE es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina que tiene como actividad principal la crianza, producción y procesamiento de carne avícola en todo su ciclo. Dentro de esta actividad primaria, WADE produce el alimento balanceado destinado a cada uno de los planteles y estadios de crianza, encargándose también, de la incubación y nacimiento de los huevos fértiles de los cuales nacen los pollitos BB parrilleros. Esta actividad primaria, es luego desarrollada en su faz industrial a través de las plantas de faena (frigoríficos avícolas); establecimientos en los cuales se procesa y produce carne avícola en sus diferentes presentaciones (pollo entero fresco, congelado, pollo trozado, subproductos derivados, etc.) los que luego son comercializados en los distintos mercados de consumo.

10. Por su parte, WADE tiene una participación accionaria en SUPER S.A. – SOCIEDAD URUGUAYENSE DE PRODUCTORES DE ENTRE RÍOS S.A., con el 89,9963%, en tanto que PIENSOS S.A. es el restante titular.

11. WADE es controlada por HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. (en adelante, “HAISA”) en un 98%.

12. HAISA⁸, es una empresa que se dedica a las actividades y servicios financieros, que además de controlar a WADE, tiene participaciones accionarias en las siguientes empresas:

13. GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F.I. (en adelante, “GTA”), es una empresa debidamente constituida en la República Argentina, cuya actividad es la de cría y procesamiento de aves; controlada por HAISA con el 97,33% de las acciones del capital social.

14. PIENSOS S.A., empresa que se dedica a la elaboración de alimentos balanceados; controlada por HAISA con una participación accionaria del 99,97% del capital social.

15. OLEOS SANTAFECINOS S.A., es una empresa que se dedica a la producción de aceites; controlada por HAISA con una participación del 98% del capital social.

16. GRUPO ARGENTINO DE ALIMENTOS S.A. es una empresa que se dedica a la venta al por mayor en comisión, controlada por HAISA con el 99% del capital social.

17. VILLA NOVITA S.A., es una empresa que se dedica a los servicios financieros. HAISA tiene una participación del 14,70%.
18. MERCADO PORTEÑO S.A., es una empresa que se dedica a los servicios financieros. HAISA tiene una participación del 14,70%.
19. VILLA EL CARMEN S.A., es una empresa que se dedica a los servicios financieros. HAISA tiene una participación del 9,80%.
20. GRAGZIE S.A., es una empresa que se dedica a los servicios financieros. HAISA tiene una participación del 9,80%.
21. Por su parte, GTA, tiene participaciones en las siguientes empresas:
22. REPRODUCTORES COBB S.A., empresa que se dedica a la cría de aves para la producción de carne. GTA tiene una participación del 80% del capital social.
23. GEN AVE S.A., es una empresa que se dedica a alquileres y servicios agropecuarios. GTA, tiene una participación accionaria del 86,22% del capital social.
24. AVÍCOLA CAPITAN SARMIENTO S.A., es una empresa que se dedica a los servicios agropecuarios. GTA tiene una participación accionaria del 99,75%.
25. PROLECH S.A., es una empresa que se dedica a la explotación lechera. GTA tiene una participación del 90% del capital social.
26. MOLE FORESTAL S.A., es una empresa que se dedica a la plantación y explotación forestal, siendo la participación accionaria de GTA del 99%.
27. CONFIABLES SGR, es una empresa que presta servicios financieros. GTA tiene una participación accionaria del 50%.
28. GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY S.A., es una empresa que se dedica a la cría y procesamiento de aves. Su única controlante es GTA con el 100% de las acciones.
29. ELECTRO GTA S.A., es una empresa que se dedica a la producción y/o generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. GTA tiene una participación accionaria del 99%.
30. SUPERPORCO S.A., es una empresa que se dedica a la cría de ganado porcino. GTA tiene una participación accionaria del 99%.

I.3.2. Objeto de la operación

Son los activos correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”⁹ que habían sido adquiridos por PROTEINSA en el marco del procedimiento de quiebra de RASIC.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

31. De acuerdo a lo analizado en el Punto I, se advierte que la operación ha sido notificada fuera del plazo, conforme a lo previsto en el artículo 9° de la Ley N.º 27.442, motivo por el cual en el capítulo IV, se aconsejará la imposición de una multa por notificación tardía.

32. La operación aquí notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° inciso d) de la

Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia¹⁰.

33. La obligación de efectuar las notificaciones obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas y el objeto de la operación, supera a la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, superando el umbral establecido en el artículo 9º de la Ley N.º 27.442, y no se encuentran alcanzadas por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma, conforme se estableció en la Resolución RESOL-2020-480-APN-SCI#MDP de fecha 2 de noviembre de 2020.

III. PROCEDIMIENTO Y CADUCIDAD DE LAS ACTUACIONES

34. El día 10 de diciembre de 2020, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F1 en la modalidad de Trámites a distancia (TAD), comenzando a realizar la carga de la documentación, después de las 17.00 hs., en horario en que la mesa de entradas se encontraba cerrada; razón por la cual se tiene efectuada el día 11 de diciembre de 2020.

35. El día 13 de enero de 2021, esta Comisión Nacional consideró que las partes debían completar cierta información en el marco de la Resolución SDCyC N.º 40/2001. En consecuencia, se efectuaron observaciones al formulario F1, haciéndoles saber a las notificantes que hasta tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzaría a correr el plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto las partes dieran cumplimiento a las observaciones efectuadas..

36. El requerimiento indicado en el punto anterior fue debidamente notificado en fecha 13 de enero de 2021, conforme surge del IF-2021-03343024-APN-DR#CNDC.

37. Hasta el día de la fecha, sin embargo, las partes no han realizado presentación alguna dando respuesta a las observaciones indicadas y/o pidiendo una prórroga para hacerlo.

38. Debido al tiempo transcurrido, esta CNDC considera que se encuentran configurados los presupuestos para decretar la caducidad del procedimiento en los términos del punto VI Anexo I de la Resolución SDCyC N.º 40/2001, en cuanto establece en su parte pertinente: *“Se producirá la caducidad del procedimiento cuando los notificantes no realicen actos idóneos para impulsarlo en el término de TREINTA (30) días. En particular, se considerará que los notificantes no han cumplido su carga de impulsar el procedimiento si no presentan en el término antes indicado la información que la Autoridad de Aplicación les hubiera solicitado...”*.

39. En efecto, ya ha transcurrido de manera muy holgada el plazo indicado en el punto transcripto sin que las partes dieran respuesta al último requerimiento efectuado, quedando la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR habilitada a decretar sin más la caducidad de estas actuaciones.

IV. MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA

IV.1. Consideraciones generales y análisis sobre la notificación tardía del expediente EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado “OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA”.

40. El presente expediente es consecuencia de lo dispuesto en la Resolución RESOL-2020-480-APN-SCI#MDP, la cual, en su parte pertinente dispuso: *“ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a las consultantes que la operación traída a consulta, consistente en la realización por parte de la firma WADE S.A., de una oferta de Compraventa de la totalidad de los activos que la firma PROTEINSA S.A. había adquirido en la quiebra de la firma RASIC HERMANOS S.A., se encuentra alcanzada por la obligación de notificación dispuesta en el Artículo 9º de la Ley Nº 27.442. ARTÍCULO 2º.- Difiérese el tratamiento de la multa por notificación tardía hasta el momento en que se notifique la operación en cuestión...”*.

41. La Ley N.º 27.442 establece un sistema para el control de las fusiones y adquisiciones de empresas, como mecanismo

idóneo para prevenir la realización de prácticas anticompetitivas, así como también para evitar la consolidación de una estructura de mercado contraria al régimen de libre competencia.

42. Al respecto, la norma contenida en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, dispone que: *“Los actos indicados en el artículo 7º de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia...”*. Su incumplimiento reconoce como consecuencia lo previsto en el artículo citado, que ordena: *“...Los actos de concentración económica que se concluyan en incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, así como el perfeccionamiento de la toma de control sin la previa aprobación del Tribunal de Defensa de la Competencia, serán sancionados por dicho tribunal como una infracción, en los términos del artículo 55, inciso d) de la presente ley...”*.

43. A su vez, dice el artículo 84 del Decreto Reglamentario N.º 480/2018 que: *“El texto del artículo 9º, primer párrafo, de la Ley N.º 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr:*

...d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas.

El tercer párrafo del artículo 9º de la Ley N.º 27.442, no será de aplicación en el plazo de transición que dispone el presente artículo”.

44. La norma citada establece pues un plazo límite dentro del cual las empresas que celebran una determinada operación de concentración económica deben notificarla (una semana). Es así que corresponde en esta instancia analizar si las partes han incumplido dicha obligación legal, siendo pasibles, consecuentemente de la sanción prevista en el artículo 55 inciso d) de la Ley N.º 27.442.

45. De acuerdo a las constancias obrantes en el expediente que tramitó como “OPI 325”¹¹, la adquisición de la totalidad de los activos que PROTEINSA había adquirido en la quiebra de RASIC, correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva, se produjo el día 11 de febrero de 2019, fecha en la cual quedó firme y consentida la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2018, por la cual el juzgado interviniente en ambos procesos falenciales autorizó la compraventa en cuestión¹².

46. Ello significa que la obligación de notificar la operación operó dentro del plazo de una semana contado desde el 11 de febrero de 2019.

47. En ese marco, y teniendo en cuenta la fecha antes citada, el plazo de una semana para efectuar la notificación venció el día 18 de febrero de 2019 o, el día 19 de febrero de 2019, dentro de las 2 primeras horas en que la Mesa de Entradas se encuentra operativa, es decir, entre las 9.30 hs. a 11.30 hs. Ello no ocurrió así, porque las partes realizaron la presentación de solicitud de opinión consultiva el 28 de marzo de 2019, es decir, 25 días hábiles después de vencido el referido plazo.

48. Con fecha 2 de noviembre de 2020, se dictó la Resolución RESOL-2020-480-APN-SCI#MDP, que como ya fuera mencionado, dispuso que la operación debía ser notificada. Dicha Resolución fue notificada con fecha 4 de noviembre de 2020, por lo tanto, WADE debió haber presentado el formulario F1 al día siguiente, es decir, en fecha 5 de noviembre de 2020, lo que realizó de manera extemporánea, recién con fecha 11 de diciembre de 2020, comenzando la carga de la documentación en la plataforma TAD el 10 de diciembre recién después de las 17.00 hs, por lo tanto, fuera del horario de la mesa de entrada. Es decir que desde la notificación de la mencionada Resolución hasta la efectiva presentación del formulario F1 transcurrieron veintitrés (23) días hábiles.

49. Teniendo en cuenta que, en oportunidad de solicitar el pedido de opinión consultiva, transcurrieron 25 días hábiles hasta su formalización, y habiendo transcurrido otros 23 días hábiles, desde que debieron haber presentado el formulario F1, la operación de concentración económica se notificó 48 días hábiles posteriores a la fecha correspondiente.

50. Es así que, la configuración del hecho antes mencionado, habilita la aplicación de la sanción prevista en el artículo 55 inciso d) de la Ley de Defensa de la Competencia, cuyo texto dispone en su parte pertinente: *“Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 9°... serán pasibles de una multa por una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios. Los días serán computados desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica, desde que se perfecciona la toma de control sin la previa aprobación de la Autoridad Nacional de la Competencia o desde el momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención, según corresponda...”*.

51. El análisis que aquí se efectúa tiene por objeto determinar la sanción de la que son pasibles los sujetos que de forma extemporánea se han presentado ante esta Comisión Nacional, quedando habilitada la aplicación de la sanción que se aconseja propiciar. Es por ello que dicho incumplimiento constituye una infracción de carácter instantáneo y que queda consumada en su faz material u objetiva, en el momento preciso en que el acto debió realizarse, esto es, el 18 de febrero de 2019, motivando de esta forma la aplicación de la sanción de multa.

52. En este sentido, la CNDC ha considerado en casos anteriores, como parámetros a tener en cuenta a fin de establecer el monto de la multa por notificación tardía, entre otros, los siguientes: (a) el tamaño del mercado afectado por la operación celebrada; (b) capacidad económica de las infractoras; (c) patrimonio de las empresas involucradas; (d) plazo de demora; (e) existencia de una diligencia preliminar; (f) monto de la operación y/o activos involucrados; y (g) habitualidad en la presentación de este tipo de trámites.

53. Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, y para el caso concreto de la opinión consultiva, deben considerarse como atenuantes en el caso concreto: (i) que la parte notificante se ha presentado espontáneamente a solicitar a esta Comisión Nacional que emita una opinión consultiva al respecto, y ha prestado colaboración en todas las peticiones de información que le efectuara esta Comisión Nacional, al menos en la solicitud de opinión consultiva; (ii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; (iii) que no se configuró en autos la hipótesis conocida como “gun jumping”, y por tanto no hubo un acuerdo entre competidores potencialmente ilegal en términos del artículo 1 y 2 de la Ley N.º 27.442; y (iv) que la parte no tiene antecedentes de otra notificación tardía con anterioridad a la OPI N.º 325.

54. Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, y para el caso concreto de la operación de concentración económica, debería considerarse como agravante que, desde el 13 de enero de 2021, fecha en que le fuera notificada las observaciones, no han respondido a estas, lo que será considerado en el Punto V de este Dictamen.

55. Al respecto, corresponde advertir que el artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación consagra el principio de inexcusabilidad, por el cual la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su incumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.

IV.2. Capacidad económica del infractor

56. En el caso bajo análisis la multa por notificación tardía aquí analizada debe ser impuesta a la firma WADE, en su carácter de compradora.

57. A fin de evaluar la capacidad económica de la firma referida, del grupo comprador y la empresa objeto, se debe tener en cuenta el volumen total de los negocios. En este caso, el referido parámetro surge de los estados contables acompañados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

58. Concretamente, el volumen total de negocios para 2018, ascendió a la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 60/100 (ARS\$16.931.071.650,60.-) cabe aclarar que dicho monto equivalía a 846.553.582,53 UM (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 53/100) UNIDADES MÓVILES¹³.

59. El 0,1% de tal monto, arroja la cifra de PESOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 06/100 (AR\$1.693.107.165,06.-) lo que, en UNIDADES MÓVILES, correspondería a OCHOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 58/100 (846.553,58.-) ¹⁴.

IV.3. Patrimonio neto de las empresas intervinientes en la operación

60. El patrimonio neto de WADE, sumado al de todo el grupo comprador y PROTEINSA, empresa objeto, correspondiente al ejercicio contable cerrado el 31 de diciembre de 2018, ascendía a la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES (ARS \$17.337.171.043,00.-) lo que equivalía a 864.871.416,18 UNIDADES MÓVILES (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 18/100) ¹⁵.

IV.4. Plazo en la demora

61. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tenida en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.

62. En el presente caso el retardo en efectuar la notificación fue de cuarenta y ocho días hábiles (48), ello teniendo en cuenta que han transcurrido veinticinco (25) días hábiles, para el caso del expediente EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado “OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA, y veintitrés (23) días hábiles, para el caso del Expediente EX-2020-85983491-APN-DR#CNDC, caratulado “WADE S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1780)”.

IV.5. Monto de la multa por notificación tardía

63. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta CNDC entiende que corresponde aplicar a WADE S.A., en su carácter de comprador y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. (d), de la Ley N° 27.442, una multa por cada día de retraso de UNIDADES MÓVILES CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 28/100 (UM 423,28.-), lo que al día de la fecha suma un total de UNIDADES MÓVILES VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 44/100 (UM 20.317,44.-) en virtud de los 48 días hábiles tardíos en la notificación que ya han transcurrido. El monto de la multa equivale al 0,000005% del total del volumen de negocios de WADE, sumado al del grupo comprador y la empresa objeto, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

64. Vale destacar que no es posible calcular la cantidad total de días de retraso efectivo de la notificación pues, en el presente dictamen se recomienda –tal como se verá en el punto que sigue- decretar la caducidad de las actuaciones. En consecuencia, recién al momento en que se vuelva a notificar la operación que aquí se estudia, se podrá conocer a ciencia cierta la totalidad de días de efectivo retraso en la obligación de notificarla, por lo cual se difiere para dicho momento el monto exacto de la multa total a abonar.

V. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO

65. Conforme se indica en el apartado IV, y no habiendo las partes dado respuesta a la providencia PV-2021-03206386-APN-DNCE#CNDC de fecha 13 de enero de 2021, vinculada al orden número 42, notificada en la misma fecha conforme

surge del IF-2021-03343024-APN-DR#CNDC, vinculado al orden número 43, corresponde a esta Comisión Nacional aconsejar decretar la caducidad del procedimiento, siendo que el Punto VI del Anexo I de la Resolución SDyC N.º 40/2001 dice al respecto que: *“Producida la caducidad, la notificación se tendrá por desistida y quedarán revocados de pleno derecho sus efectos jurídicos. El tiempo transcurrido entre la notificación de la operación y la caducidad del procedimiento no será computado a los fines de la multa por falta de notificación prevista en el artículo 46 inciso d) de la Ley N.º 25.156”*¹⁶. Lo anterior implica que el cómputo de días de retraso indicado en los puntos IV.1 y IV.2. de este Dictamen puede variar de acuerdo al momento efectivo en que las partes vuelvan a notificar la presente operación, debiendo diferirse para dicho momento el monto exacto de la multa total a abonar.

VI. CONCLUSIONES

66. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO:

a) Decretar la caducidad del procedimiento por el cual tramita la operación de concentración económica, consistente en la adquisición por parte de WADE S.A. de la totalidad de los activos que PROTEINSA S.A. había adquirido en la quiebra de RASIC HERMANOS S.A., correspondientes a la unidad productiva “CRESTA ROJA”, y también, respecto a determinados bienes retenidos en la mencionada quiebra, e integrantes de la misma unidad productiva, por encontrarse configurado el presupuesto previsto en el punto VI del Anexo I de la Resolución SDCyC N.º 40/2001, haciéndoles saber que la notificación se tendrá por desistida y quedarán revocados de pleno derecho sus efectos jurídicos, y que el tiempo transcurrido entre la notificación de la operación y la caducidad del procedimiento no será computado a los fines de la multa por falta de notificación prevista en el artículo 55 inciso d) de la Ley N.º 27.442.

b) Imponer a la firma WADE S.A. la multa por cada día de retraso de UNIDADES MÓVILES CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 28/100 (UM 423,28.-), de conformidad con lo previsto en los artículos 9, 10 y 55 inciso d) de la Ley N.º 27.442, en virtud de la notificación tardía de la operación objeto de las presentes actuaciones, teniendo en consideración que ya han transcurrido CUARENTA Y OCHO (48) días hábiles administrativos, lo que al día de la fecha suma un total de UNIDADES MÓVILES VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 44/100 (UM 20.317,44), ello sin perjuicio de lo indicado en el inciso c) del presente párrafo.

c) Diferir el cálculo exacto de la multa indicada en el punto anterior al momento en que se notifique nuevamente la operación que es objeto de estudio, a través de la nueva presentación del formulario F1 de notificación para las operaciones objeto de estas actuaciones.

d) Hacer saber a las partes que la multa deberá ser abonada al valor de la Unidad Móvil conforme la fecha efectiva de pago, a través de la plataforma E-Recauda, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones, dentro del plazo de diez (10) días de notificada la resolución respectiva, bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento, del reclamo por vía judicial.

e) Oportunamente archivar las presentes actuaciones.

67. Elévese el presente Dictamen a la Secretaría de Comercio Interior.

¹ Conforme surge del expediente EX-2020-78246701-APN-DGD#MDP (anteriormente expediente N.º S01:0545884/2016), caratulado “PROTEINSA S.A. Y RASIC HERMANOS S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N.º 25.156 (CONC. 1399).

² En trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18, a cargo de la Dra. Valeria Perez Casado, Secretaría N.º 35.

³ En atención a que PROTEINSA se encontraba en concurso preventivo (en trámite por ante el mismo juzgado), la operación de compraventa

fue sometida al procedimiento de aprobación judicial previsto en el artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebras, con la cual la operación iba a quedar perfeccionada cuando fuera aprobada por el comité de acreedores y la resolución judicial que la apruebe, quedara firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

⁴ Conforme surge del expediente EX-2020-78246701-APN-DGD#MDP, caratulado "CONC. 1399 - PROTEINSA S.A. Y RASIC HERMANOS S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156".

⁵ Conforme fuera denunciado por WADE, los activos adquiridos por éste último, se desprenden de la Oferta de Compraventa realizada a PROTEINSA. La oferta recayó sobre todos los activos y bienes utilizados por PROTEINSA, y que fueran adquiridos por éste conforme la Enajenación de la Unidad Productiva de RASIC, que incluye también los inventarios de materia prima, aves (activos vivos), suministros, productos en proceso y productos terminados relacionados con el negocio avícola de PROTEINSA, y todas las marcas que eran de propiedad de RASIC transferidas a PROTEINSA, conforme se detalla en el ANEXO A4, y de activos retenidos conforme se establece en el ANEXO A2, punto 1, según surge del archivo embebido al IF-2020-85979704-APN-DR#CNDC.

⁶ Conforme al Manual de Uso – Trámites a Distancia (TAD) fs. 32, que dice: "DÍAS Y HORAS HÁBILES. La plataforma TAD permite el ingreso y movimiento de documentación en todo momento. Sin perjuicio de ello, y para los expedientes que tramiten ante la CNDC, se mantienen los días y horarios hábiles administrativos de la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional".

⁷ Conforme fuera descripto en el Dictamen de fecha 5 de marzo de 2020, e identificado como IF-2020-14699929-APN-CNDC#MDP, y perteneciente al expediente EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado "OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA", e incorporado a la Resolución RESOL-2020-480-APN-SCI#MDP.

⁸ Según surge del Dictamen de fecha 5 de marzo de 2020, e identificado como IF-2020-14699929-APN-CNDC#MDP, y perteneciente al expediente EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado "OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA", e incorporado a la Resolución RESOL-2020-480-APN-SCI#MDP, la participación accionaria de HAISA es la siguiente: JOAQUÍN DE GRAZIA, titular del 69% de los votos; SUCESIÓN DE PIERINO DE GRAZIA con el 14% de los votos; JUANA NILDA GARCIA con el 5% de los votos, ARIEL GASPAS DE GRAZIA con el 1% de los votos, CLAUDIA CAROLINA DE GRAZIA, con el 1% de los votos, MARIELA FERNANDA DE GRAZIA con el 1% de los votos y ELBA ELISA DE GRAZIA con el 9% restante de los votos.

⁹ Cuya actividad principal era la producción y comercialización de pollos bajo la marca CRESTA ROJA.

¹⁰ Según surge del Dictamen de fecha 5 de marzo de 2020, e identificado como IF-2020-14699929-APN-CNDC#MDP, y perteneciente al expediente EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado "OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA", e incorporado a la Resolución RESOL-2020-480-APN-SCI#MDP

¹¹ EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado "OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA"

¹² V. fs. 177 y 178 IF-2019-45702859-APN-DR#CNDC, del EX-2019-19160805- -APN-DGD#MPYT caratulado "OPI. 325 – WADE S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA".

¹³ De conformidad con el artículo 85 de la Ley N.º 27.442, el valor de la UNIDAD MÓVIL (UM) era de PESOS VEINTE (\$20).-

¹⁴ Conforme el valor de la UM a esa fecha.

¹⁵ Conforme el valor de la UM a esa fecha.

¹⁶ Es importante mencionar, que el Punto VI del Anexo I de la Resolución SDyC N.º 40/2001, hace referencia al artículo 46 inc. d) de la Ley N.º 25.156, que en la actualidad y con la sanción de la Ley N.º 27.442, y su entrada en vigencia, dicho artículo se corresponde con lo hoy regulado en el artículo 55 inc. d).

